

1500146-68.2019.8.26.0238

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDINANDO DA SILVA FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

1ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna - SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500146-68.2019.8.26.0238 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500146-68.2019.8.26.0238

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDINANDO DA SILVA FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de EDINANDO DA SILVA FREITAS, devidamente qualificado às fls. 17, dado como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, pois, no dia 06 de março de 2019, por volta das 17h30min, na

Estrada Municipal, nº1, bairro Cachoeira, nesta cidade e comarca de Ibiúna/SP, agindo em concurso com o adolescente Osmar Tenório Junior, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega a consumo de terceiros, 12 (porções) porções de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de constatação preliminar (fls. 11/12) e laudo pericial (fls. 116/120).

Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Boletim de ocorrência (fls. 07/10). Auto de exibição e apreensão (fls. 13/14). Auto de constatação preliminar (fls. 11/12). Laudo pericial (fls. 116/120).

Devidamente citado, o réu ofereceu defesa prévia (fls. 129/131).

A denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2020 (fls. 148).

Em audiência de instrução, foram ouvidas testemunhas e após, o réu foi interrogado (fls. 256/258).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela total procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia (fls. 256/258). Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou benesses quanto à aplicação da pena (fls. 256/258).

É O RELATÓRIO.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se bem consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo auto de constatação preliminar (fls. 11/12), pelo laudo pericial (fls. 116/120), bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado. Vejamos.

O Guarda Civil Municipal Alex Sandro Salvetti disse que estavam em patrulhamento pelo CDHU Cachoeira, quando se depararam com dois indivíduos, que demonstraram nervosismo ao avistar a viatura, pois mudaram de direção. No bolso da calça do réu, foram encontradas cerca de 12 porções de cocaína; no bolso do outro rapaz, encontraram dinheiro. Esse outro rapaz, que era um adolescente, assumiu a propriedade das drogas e do dinheiro. De acordo com ambos, o adolescente já era conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, enquanto o réu não, então o réu acabou ficando com as drogas, acreditando que não seria abordado. Destacou que os dois foram abordados porque ambos demonstraram comportamento suspeito.

O Guarda Civil Municipal Everton Leal Franco, ouvido apenas na Delegacia de Polícia por estar em tratamento de saúde, apresentou relato idêntico. Os depoimentos dos agentes públicos são seguros e condizentes com as outras provas coligidas. Não se pode olvidar que o depoimento de agentes públicos é uma prova de grande valia, notadamente quando há a prisão em flagrante. Ademais, os depoimentos são coincidentes e uníssomos. Nesse sentido a jurisprudência. A versão apresentada pelos agentes públicos é bastante segura, não havendo razão alguma para se supor que quisessem incriminar o réu por algum motivo.

A testemunha de Defesa Viviane Oliveira disse saber que o réu foi preso porque estava com as drogas de um adolescente. Disse saber que o réu não é traficante, mas o adolescente sim. Indagada, respondeu que os dois são colegas e estavam indo jogar bola naquele momento. Não soube explicar o motivo de o adolescente estar com 12 porções de cocaína se estava indo jogar bola.

O adolescente Osmar Tenório Junior, ouvido na Delegacia de Polícia, confirmou que estava no local vendendo drogas e alegou que o réu teria se oferecido para guarda-las quando avistaram os policiais, porque ele os conhecia e acreditava que não seriam abordados.

O réu confessou estar de posse dos entorpecentes quando da abordagem policial. Alegou que as drogas pertenciam ao adolescente, mas admitiu que voluntariamente se ofereceu para guarda-las quando avistaram a viatura da Guarda Civil Municipal, que sabia que as drogas eram destinadas ao comércio e que o adolescente estava no tráfico. Disse que se prejudicou, mas, no momento, não pensou no que estava fazendo.

Pois bem.

A versão dada pelo réu de que as drogas eram do adolescente destoam das provas amealhadas aos autos.

As palavras dos agentes estatais, que prenderam o réu em posse dos entorpecentes, além de harmoniosas entre si, guardam conformação com o restante da prova, razão pela qual inexistem quaisquer motivos para suspeitar de suas credibilidades.

Nem se diga que a condenação não pode basear-se na palavra dos policiais, já que estes testemunhos podem e devem ser aceitos como prova idônea, salvo quando evidente alguma situação ou circunstância que indique o contrário.

Neste sentido, cita-se: "É inaceitável a preconceituosa alegação que o depoimento de policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório." (TACrimSP, RT, 530/372). No mesmo sentido: TACrimSP, Acrim 795.471, RJDTACrim 18/80, TJSP, Acrim 165.319, RT 714/349.

Desse modo, sendo suas versões irretorquíveis, merecem acolhimento com a validade probatória ordinária.

De outra parte, a narrativa apresentada pelo acusado de que apenas guardou a droga para o adolescente porque estava com medo carece de credibilidade. Isto porque, no caso narrado, o réu, por ser maior de idade não teria motivos idôneos para guardar a droga de um menor, considerando que este não seria preso pelo fato.

Não bastasse, o adolescente afirmou perante a Autoridade Policial (fls. 06), que estavam realizando o tráfico juntos.

Ademais, a traficância restou comprovada pelas circunstâncias da apreensão do entorpecente, sua quantidade e qualidade, forma de acondicionamento, divididas em porções, da apreensão de dinheiro, além da confissão do adolescente.

Desta sorte, restou demonstrada a prática do delito previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº11.343/2006.

Do mesmo modo, a causa de aumento de pena também está comprovada, vez que o crime envolveu adolescente e o réu era sabedor da idade do menor.

Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.

Comprovadas autoria e materialidade, a condenação é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, atento dolo normal à espécie. O acusado é primário e não ostenta antecedentes criminais, pelo que, fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de considerar a atenuante da confissão, porquanto a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula n.º 231 do STJ). Assim, fixo a pena intermediária 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, reputo presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas, vez que a conduta criminosa envolveu adolescente. Assim, aumento a reprimenda em 1/6 e a fixo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Por outro lado, verifico que o acusado preenche os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, posto que é primário, possui bons antecedentes e não há indícios de que se dedique à atividade criminosa, portanto, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), ficando, por isso, fixada em definitivo, em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

O regime inicial deve ser o aberto nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP.

O entendimento deste juízo é no sentido de que a pena deverá ser cumprida inicialmente no regime aberto nos termos do entendimento consagrado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos de Habeas Corpus 111.840, que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §1º, artigo 2º da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei 11.464/07.

Embora se trate, in casu, de condenação pela prática do repulsivo e degradante delito de tráfico de entorpecentes, entendo socialmente recomendável a substituição

da pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, consistente em: 1) prestação de serviços à comunidade pelo prazo integral da condenação e 2) limitação de final de semana pelo prazo integral da condenação, com fulcro nos termos do §2º, do artigo 44, do Código Penal, todavia, com observância do regime aberto em caso de descumprimento.

Incabível também a suspensão condicional da pena, diante do montante da pena aplicada, por não preencher os requisitos do art. 77, inciso II, do Código Penal. Fixo a pena de multa no menor valor unitário por não haver motivos para sua exasperação.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu EDINANDO DA SILVA FREITAS (RG: 54998241), como incurso nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em 1) prestação de serviços à comunidade pelo prazo integral da condenação e 2) limitação de final de semana, também pelo prazo integral da condenação e ao pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, de valor unitário mínimo, com correção monetária do momento da execução do fato criminoso. Ante a pena aplicada, que não importa em cárcere, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, salvo se por outro delito/processo se encontrar preso. Com fulcro no artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento dos valores encontrados em poder do réu, por serem produtos do crime, em favor da União. Reverso o valor dos bens apreendidos diretamente ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do § 9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado o art. 12, da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente. A pena de multa será cobrada pelo Juízo da Execução (CP, art. 51, com a redação dada pela Lei 13.964/2019).

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários à Patrona nomeada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Ibiuna, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA